

广东省阳江市中级人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条、第一千二百一十三条,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条之规定,判决如下:

一、维持广东省阳西县人民法院(2022)粤1721民初3815号民事判决第二项;

二、撤销广东省阳西县人民法院(2022)粤1721民初3815号民事判决第三项;

三、变更广东省阳西县人民法院(2022)粤1721民初3815号民事判决第一项内容为“某保险公司在交强险限额内赔偿医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、交通费误工费损失共42858元给刘某”;

四、驳回刘某的其他诉讼请求。

【法官后语】

司法审判实践中,机动车驾驶证超过有效期限后持证人没有及时换证,导致驾驶证过期,持证人在此期间驾驶机动车发生交通事故的情况时有发生。此时,机动车保险人主张持证人无证驾驶符合合同约定的免责事由,拒绝理赔。对于这些情形,主要有两种观点:一种观点认为,换证仅属于行政管理范畴,驾驶人所持驾驶证虽已过期,但如果在事故发生后按照规定换领了驾驶证,且换领的驾驶证期限接续之前的期限,则持证人并不属于未取得驾驶资格的情形,也就不属于违反法律、行政法规中的禁止性规定情形,某保险公司应承担保险赔偿责任;另一种观点认为,驾驶证具有时效性,时效届满则证件失去证明力,失去证明力的证件应按无驾驶资格处理,对持有超过有效期限驾驶证的驾驶行为应认定为无驾驶资格。在某保险公司已就免责条款尽到明确提醒注意和说明义务的情况下,某保险公司可据此免赔。

保险合同对此免责事由的表述一般为“驾驶人在驾驶证超过有效期后驾驶机动车”,然而超过驾驶证有效期驾驶机动车是否均为无证驾驶,保险人是否

可据此得以免赔，对此不能以是否超过有效期这一标准来作简单的判断，因为无证驾驶和驾驶证过期虽都有行为人未持有效驾驶证件之表象，但二者实质是有所区别的。

因此，对于持证人持超过有效期的驾驶证发生交通事故的，是否一概认定为无证驾驶保险人得以免赔应根据实际情况作区分，主要有以下三种情形：

- (1) 驾驶证超过有效期但未满一年，尚未被依法注销的，驾驶证持有人换领新证的有效期涵盖了事故发生时间，此时发生的交通事故不属于无证驾驶情形；
- (2) 保险合同中驾驶证过期约定是否明确以及是否履行提示及说明义务；
- (3) 驾驶证过期与事故发生是否存在因果关系，是否增加承保车辆的危险性。

商业三者险合同约定无证驾驶属于免责事由，且已履行特别说明及提示义务的，该约定生效。投保人持过期驾驶证驾驶属于无证驾驶，发生交通事故的，保险人可以在商业三者险限额内予以免赔。

交通事故受害人虽达到法定退休年龄，但其提交的证据能够证明事故发生前其仍从事有偿劳动的，可以支持误工费。

编写人：广东省阳江市中级人民法院 李凤霞

保险车辆因擅自改变车辆用途及性质而导致危险 程度显著增加的，保险人可在商业险范围内拒绝赔付

—— 金某诉李某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终1282号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):金某

被告(上诉人):李某

被告(被上诉人):严某、某保险公司

【基本案情】

2021年8月2日,严某驾驶小型面包车右转弯时,与直行的金某驾驶的电动三轮车发生碰撞,造成金某受伤、车辆损坏的交通事故。该事故经交通警察大队认定,严某负事故的全部责任,金某无责任。李某系小型面包车的所有权人,该车辆在某保险公司投保了交强险及商业三者险50万元。本次事故发生在保险期间内。案涉车辆行驶证上显示该车的使用性质为非营运,投保单上机动车使用性质一栏标明家庭自用。事故发生时,该车辆用于李某承包的某快递营运业务。严某系李某雇用的从事送快递的人员。

【案件焦点】

非营运车辆用于运送快递是否构成车辆使用性质改变,是否导致危险程度显著增加,保险公司可否据此免除赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为:根据《中华人民共和国保险法》第十七条第二款的规定,对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。本案中,某保险公司在李某对案涉车辆投保时,已在投保单上用加粗加黑字体足以引人注意的方式提醒并告知投保人注意相关免责条款的内容及法律后果,由于投保人李某将投保时标明为家庭自用的车辆用于快递营运业务,改变了保险标的的使用性质,致被保险机动车危险程

度显著增加，故依据保险条款约定，某保险公司在本案中主张商业三者险免赔的理由成立。

江苏省宜兴市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款、第一千二百一十三条，《中华人民共和国保险法》第十七条第二款，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款等规定，判决如下：

- 一、李某于判决发生法律效力之日起十日内赔偿金某21247.47元；
- 二、某保险公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿金某24080元；
- 三、驳回金某的其他诉讼请求。

李某不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，否则因保险标的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿或给付责任。本案中，虽然李某主张不存在保险标的危险程度显著增加的情形，但根据已查明事实，案涉车辆用途已由载人变为长期用于运输快递物品，使用性质亦由家庭自用变为经营活动中频繁使用，且在载货期间发生交通事故，应当认为本案所涉情形已属于《中华人民共和国保险法》第五十二条第二款所规定的“因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故”的法定免赔情形，因此即便某保险公司未就相关保险条款履行明确说明义务，亦有权主张法定免赔。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

机动车驾驶人在驾驶非营运车辆运送快递过程中发生交通事故，保险人通常会以车辆使用性质改变导致危险程度显著增加为由主张免除赔偿责任。然而，司法实践中不仅对保险人可否据此免赔认定存在争议，且对是否须以保险人已就该免赔条款履行提示和说明义务为前提存在争议，实有进一步讨论之必要。

1. 保险车辆危险程度显著增加的认定。《中华人民共和国保险法》第四十九条和第五十二条均涉及对危险程度显著增加的认定。实务中,由于险种多样,情况复杂,对危险程度显著增加的认定成为审判实践中的难点问题。为对“危险程度显著增加”判断标准提供裁判指引,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第四条第一款列举了与危险增加相关的常见因素,由法官根据案件具体情况,综合判断是否构成危险程度显著增加。同时,该条第二款从反面作出了规定,即增加的危险属于保险合同订立时保险人预见或者应当预见的保险合同承保范围的,不构成危险程度显著增加。当前车辆保险领域,保险公司根据被保险车辆的用途及出险概率,对家庭自用和营运车辆分别设置了不同保险费率。本案中,投保人李某以“家庭自用”的使用性质对案涉车辆投保商业三者险,但实际上其在未通知保险公司的情况下将该车用于运输活动,活动半径与使用频率较家庭自用明显增加,已构成保险标的使用性质和使用范围的重大变化。此外,案涉事故发生于该车辆运送快递过程中,且此前较长的一段时期内该车辆频繁用于快递运送业务,危险程度持续增加。保险合同是最大诚信合同,综合上述因素,应认定李某以“非营运”“家庭自用”的车辆性质投保,但投保后却擅自将车辆用于其承包的某快递营运业务,已构成保险标的危险程度的显著增加。

2. 保险人可基于保险标的危险程度显著增加主张法定免赔,审理时无须审查保险人是否对此有明确约定及有无履行提示和说明义务。围绕保险标的危险程度显著增加免赔的前提是否需在保险合同中约定并予以提示说明,实践中存在不同观点。肯定说认为,危险程度显著增加免责必须基于保险条款的明确约定,且保险人还应就约定条款履行提示和说明义务。笔者对此持否定观点。《中华人民共和国保险法》第五十二条关于“在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的,应当将已收取的保险费,按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后,退还投保人。被保险人未履行前款规定的通知义务的,因保险标的的危

险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任”的规定属于法律明确规定的保险人不承担责任的法定免责条款。行为人违反该规定的法律后果是保险人依法不承担保险责任，法院此时无须审查保险条款对此是否进行约定，亦无须审查保险人是否对该条款尽到提示和明确说明义务。本案一、二审判决裁判结果虽然相同，但审理路径上存在本质区别。相较而言，应认为二审裁判思路更符合立法本意。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 宁尚成 陈鸿运

某保险公司以轻型货车改变车辆使用 性质为由拒保的认定

—— 李某诉周某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终12757号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):李某

被告(被上诉人):周某

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

2022年5月9日，周某驾驶轻型栏板货车从事货物搬运活动时与李某驾驶的普通二轮摩托车发生剐撞，经交管部门出具《道路交通事故认定书》，认定

周某承担事故全部责任，李某无责任。事故造成李某多处伤残，累计赔偿指数为70%，合并误工费、护理、营养等各项损失共计290万余元。

经查，周某驾驶的货车是轻型载货汽车，总质量在4.5吨以下。其在某保险公司投保有交强险和100万元商业三者险。关于投保过程，2021年10月18日某保险公司发送给周某确认短信，内附网址以供周某阅读保险条款、免责说明书等内容，并提供投保验证码且提示向销售人员提供投保验证码视为已仔细阅读保险条款且知悉免责内容，该内容为保险行业协会统一制定，全市保险机构统一使用的电子保单。后，某保险公司以非营运车辆性质接受周某投保。

事故发生时周某正在从事货物搬运的运营活动，双方签订的《商业保险合同》中机动车损失保险责任免除条款加粗加黑写明：被保险机动车改变性质的，保险人不负责赔偿。某保险公司据此对本次事故的商业三者险予以拒保。

《中华人民共和国道路运输条例》规定，自2019年1月1日起各地交通运输管理部门不再对总质量4.5吨以下的货运车辆发放运输证。对于总质量4.5吨以下的货运车辆，无论是为自己还是他人从事运输行为都无须登记。

【案件焦点】

某保险公司是否应当在商业三者险范围内承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：周某就案涉肇事车辆向某保险公司续保时，已经向某保险公司披露该车的营运性质，某保险公司在明知该车实际用途的情况下仍以非营运车辆的性质接受周某的续保，应当在商业三者险范围内承担赔偿责任。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十六条、第十七条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、某保险公司于本判决生效之日起七日内在机动车交通事故责任强制保险范围内赔付李某医疗费用类赔偿金18000元、死亡伤残类赔偿金18万元、财产损失类赔偿金800元；

二、某保险公司于本判决生效之日起七日内在机动车交通事故责任商业保险范围内赔付李某共计100万元；

三、周某于本判决生效之日起七日内赔付李某共计1753766.1元；

四、驳回李某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条的规定，使用总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无须按照本条规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。结合《交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》的规定可知，从2019年1月1日起对于总质量4.5吨以下的普通货车已经不再发放道路运输证，周某所驾驶车辆的车辆行驶证的登记符合相关规定，且周某所驾驶的 车辆亦无法登记为营运车辆，周某系正常使用车辆，并非改变车辆使用性质。某保险公司作为专业承保机构，应对上述规定明知，若出于运输风险的考量，某保险公司应对该类货车在投保时是否从事营运进行甄别，现未有证据显示某 保险公司在投保时要求该类车辆进行营运性质的披露，而仅根据车辆行驶证的 性质进行投保，故某保险公司以周某改变了车辆使用性质为由拒绝承担商业三者险范围内的赔偿责任，依据不足，不予支持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

保险合同中，投保人遵守诚实信用原则主要体现为告知义务，即在保险人询问时，必须如实地就保险相关的重要事实进行陈述。相对应地，保险人遵守该原则主要体现在说明义务，指保险人核保时需就保险合同内容积极向投保人

予以说明，放任投保后以未询问事项主张免责的，明显背离诚实信用原则。

一、交通运输“放管服”利好与4.5吨以下轻型货车投保实践

4.5吨以下轻型货车(以下简称轻货)是货车市场重要组成部分。本案周某从事的货物搬运服务是常见的轻货经营性使用场景之一。

2018年，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》，自2019年1月1日起，对4.5吨及以下普通货运车辆不再配发道路运输证和驾驶员从业资格证。实践中，该类车型的保险配套有待进一步完善。保险人核保时仅依据行驶证中注明的性质予以承保，而轻货行驶证中缺少“营运”记载，只能按非营运投保，与营运活动实际不符。出险时，保险人以车辆使用性质改变、危险显著增加为由拒绝兑保，被侵权人无法及时获赔，社会风险无从分摊。

二、登记营运与否并不必然导致使用性质变化

“营运”与“非营运”是行政管理所做区分。双证取消后，以周某为代表的车辆所有人无法主动完成行驶证“营运”变更，但轻货天然担负货运使命，全部限定为自用显然不符合生活实际和市场需求。周某从事货物搬运服务，系正常使用车辆，并非改变车辆使用性质，车辆使用危险也并未显著增加，保险人拒保理由并不成立。

三、诚实信用原则下，保险人在提示说明中负有积极询问义务

保险人拒绝赔付关系到免责条款适用问题。保险参与人要承担“内在最大善意特征的说明和告知义务”^①，诚实信用是民事领域基本原则，在免责条款审查上适用诚实信用原则是必然逻辑。《中华人民共和国保险法》第十六条^②及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》

^①杨茂：《完善我国保险人明确说明义务的法律思考》，载《现代法学》2012年第2期。

^②《中华人民共和国保险法》第十六条第一款规定：“订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。”

第六条^①均明确规定，保险公司负有询问义务。原因是保险公司熟知产品特点和专业知识，在缔结保险合同中属于强势一方，应由其对影响合同签订的重要事项进行询问，而不依赖投保人自觉告知。轻货“取消双证”从行政政策到成为《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条的规定，保险公司作为专业承保机构，应属明知。在周某投保时并未要求其进行车辆营运性质的披露，而仅根据行驶证上的使用性质认定投保类型，对车辆投保非营运险实际持放任态度，而事后拒绝兑保有违诚实信用原则，不应得到法律支持。

当然，出于对运输风险的考量，保险公司若认为必要，可对轻货投保时是否从事营运进行甄别，并就保费问题与投保人协商，保险行业机构可就制式保险条款作出相应修改，以实现保险盈利性与社会性的统一。

编写人：北京市第一中级人民法院 孙宇杉 任可娜

投保人使用家用车顺带合乘行为性质的认定

——顾某、蔡某1诉陈某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终4827号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

^①《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第六条第一款规定：“投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容。当事人对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任。”

3. 当事人

原告(被上诉人):顾某、蔡某1

被告(被上诉人):陈某

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

2022年10月14日18时左右,陈某驾驶小型面包车行驶时,小型面包车前部右侧与在该路段由西向东跨越道路中间隔离护栏后再向东横过道路的行人蔡某2发生碰撞,致蔡某2受伤,于当日死亡,车辆受损。2022年12月5日,启东市公安局交通警察大队出具《道路交通事故认定书》,认定陈某、蔡某2分别承担同等责任。

陈某驾驶小型面包车在被告某保险公司处投保交强险及商业三者险300万元,案涉事故发生发生在保险期限内。事故发生后,被告陈某垫付60000元。

蔡某2被送至医院治疗,顾某、蔡某1主张医疗费810.48元、整容费7500元。蔡某2父母先于蔡某2死亡,蔡某2与妻子顾某育有一子蔡某1。

某保险公司认为陈某驾驶车辆从事营运,在商业三者险内不承担赔偿责任。

【案件焦点】

1.陈某使用家用车辆顺带合乘工友上下班的行为是否认定为改变车辆使用性质,导致车辆危险程度显著增加的情形;2.某保险公司能否在商业三者险范围内免责。

【法院裁判要旨】

江苏省启东市人民法院经审理认为:从“改变车辆使用性质”的角度。就用途而言,某保险公司作为保险销售专业机构在明知陈某购买的车型是多用途乘用车的情况下,仍放任投保人选择“家庭自用”,对于车辆使用性质疏于审核的责任应由某保险公司自行承担。从“危险程度显著增加”的角度。其一,事故发生时,被告陈某自身就在某冷藏厂上班,其还根据某冷藏厂的需要介绍

工人为某冷藏厂提供劳务，而其家住H村，事故发生地点是其上下班的必经之路，未出现绕道行驶的情形，危险程度并未出现显著增加；其二，根据车辆的购买时间和行驶里程，结合其上下班的里程，不能认定其顺带工友上下班的行为增加了车辆的使用频率和危险性；其三，无论陈某是否收取车费，其并未从事客运，也未改变车辆用途，故不能认定本案系因保险标的危险程度显著增加而导致保险事故的发生。

江苏省启东市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条等规定，判决如下：

一、被告某保险公司于本判决生效之日起三十日内在机动车交通事故责任强制保险、第三者责任保险限额内赔偿原告顾某、蔡某1因亲属蔡某2在交通事故中死亡造成的损失合计845954.57元(其中的60000元支付给被告陈某)；

二、驳回原告顾某、蔡某1的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：首先，陈某所驾车辆为多用途乘用车，其将该车辆用于上下班途中顺带接送工友，属于正常使用范围，并未超出车辆本身的用途。其次，事故发生时，陈某在上下班途中顺带接送工友，其接送的人员比较固定，客观上上下班途中是否接送工友不会导致投保车辆明显超过正常使用频率；同时因系顺带接送，车辆行驶范围、行驶路线亦在合理范围内。再次，事故发生时，陈某所驾车辆上并无其他乘客，车辆内部结构也未发生改变。最后，本案顺带接送工友属于顺带合乘范畴，即便收取一定的车辆使用折旧费、油费，亦不能认定为营运活动。

江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

投保人使用家用车辆顺带合乘工友的行为不属于改变车辆使用性质，导致增加车辆危险程度的情形，某保险公司应当在商业三者险范围内承担赔偿责任。

一、顺带合乘行为不同于网约车，不能径行认定其目的为营运

认定车辆营运性质应根据收取费用及车辆使用情况等综合判断。对于认定车辆是否属于“营运”性质，司法实践中存在两种不同意见：一种意见认为，按照国家对营运车辆和非营运车辆的划分，营运车辆应该具备道路运输资格证、从业资格证，且在运管办理所登记为从事营利性活动的车辆；另一种意见认为，按照现实习惯，只要车主将车辆从事营利性活动，并取得相应报酬的，就应当认定为营运，而不论该车是否取得行政管理中的资质、条件。

司法实践中对营运性质的判定标准，具体结合三个方面进行综合考量：一是收取费用的金额；二是车辆使用情况，从行程路线、搭载乘客数量、车辆行程时间等进行综合判断；三是是否需要依法取得行政许可等手续。上下班途中顺带接送工友属于顺带合乘范畴，不宜认定为从事营运活动，理由如下：

首先，顺带合乘行为是一种相互帮助、好意同乘行为，载客车辆为非营运性质的私家车，车主或驾驶员往往是无偿载客，即使收费也仅是为了分担运输成本而非为了获利。其次，顺带合乘的目的地一般是由车主确定而非乘客，即乘客目的地要去匹配顺风车的目的地。最后，由于顺带合乘是自发、互助行为，与从事出租车、网约车营运活动需要依法取得行政许可不同，顺带合乘不需要。

二、顺带合乘行为是否会使“危险程度显著增加”，应根据保险法司法解释综合认定

“危险程度显著增加”是保险行业术语，指在保险合同有效期内，保险标的发生保险责任范围内的危险或灾害事故的可能性较保险合同订立时有所增加。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第四条规定，顺带合乘行为是否显著增加了车辆危险程度不能一概而论，应进行综合考量。一是所驾车辆的用途是否改变。结合驾驶员所驾驶的车辆和基本概况予以认定。二是使用范围是否改变。结合驾驶人搭载路线是否与出行目的趋同，考察乘客的出发点、目的地是否在驾驶员自身行程的合理范畴。三是是否有改装、加装的情况。根据驾驶人驾驶车辆的内部结构是否发生改变予以考察。

三、某保险公司在投保人投保的业务流程中是否尽到免责条款的“提示说明义务”

某保险公司业务人员作为保险销售专业人员，对于车辆性质是“家庭自用”还是“非营业用(不含家庭自用)”的区分应具备专业认知且明知，并负有向投保人明确说明的义务。若某保险公司未尽询问告知义务放任投保，发生事故后以改变车辆性质为由主张免责，则有违诚信原则。

本案中，上下班途中接送工友属于顺带合乘，某保险公司以该行为属于从事营运活动为由拒赔，法院不予支持，这实质上是对亲友邻里互助这一友善价

值观的肯定。

顺带合乘是当下流行的一种绿色低碳共享出行方式，但这种个人之间的互助、互惠行为也存在风险，以顺风车之名行营运之实的情况时有发生。司法实践中，要综合考量营运性质的判定标准、“危险程度显著增加”的情形以及某保险公司是否履行“提示说明义务”等方面，来判断某保险公司是否应当在商业三者险限额内承担赔偿责任。

编写人：江苏省启东市人民法院 胡丹

保险人履行提示说明义务的认定

——孙某甲等诉毛某某等机动车交通事故责任案